

0053936-96.2014.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 16ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
REGIANE CAPRISTRANO SANTOS e outro

VISTOS.

REGIANE CAPRISTRANO SANTOS e SANDY LIMA HORA SOUZA, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 20 de junho de 2014, por volta das 22h40min, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
16ª Vara Criminal
Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -
CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0053936-96.2014.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
0053936-96.2014.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
REGIANE CAPRISTRANO SANTOS e outro

VISTOS.

REGIANE CAPRISTRANO SANTOS e SANDY LIMA HORA SOUZA, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 20 de junho de 2014, por volta das 22h40min, na Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, altura do número 1200, Jd. Helena, nesta cidade, as acusadas,

agindo em concurso e com uniidade de desígnios, subtraíram para si um extintor de incêndio, nº 33569, avaliado em R\$200,00, pertencente à Cia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM.

A denúncia foi recebida à fl. 49, em 25 de agosto de 2014.

A ré Regiane foi citada (fl. 57) .

A ré Sandy, citada por edital, apresentou resposta, tendo constituído defesa (fls. 66, 74/76, 77/78 e 81/95)

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 104/105).

Durante a instrução foram ouvidos representante da vítima e testemunhas, sendo as rés interrogadas ao final.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo comprovada a materialidade e autoria do delito.

A d. Defesa da ré Sandy, por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probante e, subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da insignificância e pleiteou medidas favoráveis em sede de aplicação da pena (fls. 350/365).

A d. Defesa da ré Regiane, de igual modo pugnou a extinção da punibilidade com o reconhecimento da prescrição; nulidade da oitiva de Charles Marques; a absolvição por falta de provas; o reconhecimento de crime tentado e a aplicação de medidas favoráveis em sede de aplicação de pena.

Com efeito, a denúncia foi recebida em 25/08/2014 e não houve declaração de interrupção.

Ainda que se considere a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento de reincidência e crime qualificado para a ré Regiane, a pena final seria de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, a qual prescreveria em 8 anos.

Verifica-se que desde o recebimento da denúncia até a presente data já transcorreram mais 8 anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição antecipada.

A ré Sandy é primária, de igual modo, ocorreu a prescrição.

Ante o exposto e mais que consta dos autos, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE REGIANE CAPRISTRANO SANTOS e SANDY LIMA HORA SOUZA, denunciadas como incursas no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 107, inciso IV (prescrição virtual), c.c. artigo 109, IV, ambos do Código Penal.

Feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 04 de novembro de 2022.

Fabíola Oliveira Silva.

Juíza de Direito.